ÜBERGABEPROTOKOLL

Datum der Übergabe: **17.03.2026, 14:30 Uhr**

Objekt: **Liegenschaft bzw. Gebäude, Schallergasse 35, 1120 Wien**

Anwesend: Herr Mag. Bogdan Capra, Rechtsanwalt, für **A&C Wohnart Immobilien GmbH** (Käuferin); Herr Martin Kornhofer für die Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG (Verkäuferin).

A. Übergabe des Objekts:

Verkäuferin und Käuferin bestätigen zum eingangs angeführten Datum, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen)

~~O sie das Objekt eingehend besichtigt und folgende Mängel festgestellt haben:~~

~~Beschreibung des Mangels[1]~~	~~Kommentar~~

x **das Objekt nach erfolgter Besichtigung gemäß dem Kaufvertrag vom 20.02.2026 an die Käuferin übergeben und von dieser vorbehaltlos übernommen wurde.**

Die Käuferin hat das Objekt bzw. das Gebäude zudem am 15.03.2026 besichtigt und keine Mängel festgestellt. Klarstellend wird festgehalten, dass es sich gegenständlich um ein sanierungsbedürftiges Gebäude handelt.

~~B. Offene Themen~~

~~Über folgende Themen bzw. potenzielle Mängel des Objekts konnten sich die Parteien im Zeitpunkt der Wohnungsübergabe nicht einigen:~~

~~Beschreibung des potenziellen Mangels~~	~~Kommentar~~

[1] Der vertragliche Maßstab und Ausgangspunkt für die Mängelüberprüfung ist der eines **sanierungsbedürftigen Gebäudes**. Der Begriff *„sanierungsbedürftig"* bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der aktuelle bauliche, technische und funktionale Zustand der Wohnungen aus dem Gebäude nicht dem zeitgemäßen Wohnstandard entspricht und Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen erforderlich sind, um eine ordnungsgemäße Nutzung als Wohnung zu gewährleisten.

C. Schlüsselübergabe:

Beschreibung der sonstigen Schlüssel: siehe in Anlage ./1

Die Verkäuferin bestätigt, sämtliche Schlüssel betreffend das Objekt an die Käuferin zu übergeben.

D. Übergebene Dokumente:

- weitere Dokumente: elektronisch gespeichert.

Die Parteien halten schließlich fest, dass die Übergabe des Objektes zum heutigen Datum einvernehmlich bestimmt wurde und somit vertragskonform bzw. im Einklang mit dem Kaufvertrag vom 20.02.2026 erfolgt ist.

Wien, Parkring 2, 17.03.2026

Schallergasse 35 Immobilienbesitz GmbH & Co KG

(vormals Aßmayergasse 60 Immobilienbesitz)

A&C Wohnart Immobilien GmbH

Anlage ./1

